

Comunicación con la universidad de su estudiante según la Ley de Privacidad y Derechos
Educativos de la Familia (FERPA)

PACER's National Parent Center on Transition and Employment

Todos los jóvenes, para ser competitivos en las profesiones de hoy, se benefician de alguna capacitación adicional después de la escuela preparatoria. Esto es igualmente cierto para los jóvenes con discapacidades. Las familias están animando a sus adultos jóvenes con discapacidades a asistir a la educación postsecundaria después de la preparatoria con mayor frecuencia. A medida que las universidades tradicionales de cuatro años, los colegios comunitarios y las escuelas técnicas y comerciales inscriben a más jóvenes con discapacidades, también escuchan a más padres que esperan brindar orientación y apoyo adicional a sus jóvenes durante esta transición. Los padres acostumbrados al Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) y al equipo de transición con frecuencia se sorprenden al descubrir que no existen esos apoyos a nivel universitario. De hecho, las instituciones postsecundarias a veces desalientan la participación de los padres y no convierten la comunicación con las familias en una práctica común. Es posible que se les diga a los padres que la institución postsecundaria no puede comunicar información educativa o de salud a las familias debido a la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA).

El propósito de FERPA es garantizar la privacidad de los registros educativos y el acceso a esos registros para los padres.

¿QUÉ ES FERPA?

La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) es una ley federal que otorga a los padres de estudiantes de escuelas primarias y secundarias (excepto aquellas escuelas que no reciben fondos federales) ciertos derechos relacionados con los registros educativos de sus hijos. Entre otras cosas, FERPA otorga a los padres el derecho a tener acceso a los registros escolares de sus hijos, el derecho a modificar los registros, si

... una vez que un estudiante asiste a la universidad, los padres ya no tienen el derecho automático de ver datos como las calificaciones. El estudiante debe otorgar el permiso para ese acceso por escrito y aún así es posible que el colegio o la universidad no lo respete.

es necesario, y el derecho a dar consentimiento sobre quién más puede ver la información en los registros. El propósito de FERPA es garantizar la privacidad de los registros educativos y el acceso a esos registros para los padres.

El aspecto de FERPA que suele tomar por sorpresa a las familias es que la “propiedad” de los datos educativos cambia del padre al estudiante una vez que el estudiante cumple 18 años o, cuando es menor de 18 años, al inscribirse en una institución postsecundaria (independientemente de quién paga la matrícula o si hay presencia de una discapacidad). Esto significa que una vez que un estudiante asiste a la universidad, los padres ya no tienen el derecho automático de ver datos como las calificaciones. El estudiante debe otorgar el permiso para ese acceso por escrito y aún así es posible que el colegio o la universidad no lo respete.

¿CÓMO DEFINE FERPA “PADRE”?

El término “padre” se define en FERPA como “incluidos los padres naturales, un tutor o una persona que actúa como padre en ausencia de un padre o tutor”. Puede haber algunos factores únicos involucrados cuando el padre es el tutor legal de un estudiante universitario adulto con una discapacidad. A falta de un texto definitivo en la ley, esta publicación no aborda el tema de la tutela.

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES A LOS 18 AÑOS

Los estudiantes tienen derecho a saber sobre el propósito, el contenido y la ubicación de la información guardada como parte de sus registros educativos. También tienen derecho a esperar que la información de sus registros

educativos se mantenga confidencial a menos que den permiso al colegio o a la universidad de revelar dicha información.

¿QUÉ SON LOS REGISTROS EDUCATIVOS?

Los registros educativos son aquellos registros que están directamente relacionados con un estudiante y son mantenidos por la institución educativa.

¿QUÉ NO SON REGISTROS EDUCATIVOS?

Los registros de los estudiantes no incluyen registros médicos, registros policiales, registros de empleo universitario ni registros de exalumnos. Tampoco incluyen observaciones cuando no están incluidas en los registros educativos. La ley FERPA se aplica únicamente a los “registros” y a la información de los “registros”, no a la información general. El conocimiento personal no está sujeto a FERPA y su revelación no está prohibida por FERPA, pero el colegio o la universidad puede tener una política de no hacerlo.

REVELACIÓN DE INFORMACIÓN

Los colegios o las universidades pueden revelar información a los padres (pero no están obligados a hacerlo) bajo las siguientes circunstancias, incluso si el estudiante ha solicitado que esta información no se divulgue:

- El padre declara al estudiante como dependiente de impuestos federales. La institución puede, con la confirmación de ese estado, revelar toda la información que tenga sobre el estudiante a ambos padres, independientemente de la edad del estudiante o si hay una emergencia.
- El estudiante es menor de 21 años. La institución puede informar a los padres del estudiante sobre cualquier violación de sus políticas sobre alcohol o drogas, independientemente de si el estudiante es dependiente de impuestos o si hay una emergencia.
- La información se basa en el conocimiento personal o la observación de un funcionario escolar del estudiante.
- La institución cree razonablemente que existe una emergencia de salud o seguridad que involucre al estudiante. La institución puede alertar a los padres del estudiante

y buscar su ayuda, independientemente de la edad del estudiante o si el estudiante es dependiente fiscal.

Hay muchas excepciones a esta ley federal y a veces es difícil determinar qué información está restringida bajo FERPA o restringida debido a la política de un colegio o universidad.

La gente suele esperar que las leyes permitan o restrinjan específicamente ciertas cosas. Sin embargo, FERPA brinda bastante discreción a las instituciones postsecundarias. Por ejemplo, si los padres reclaman al estudiante como dependiente para fines del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Services, IRS), la institución postsecundaria puede revelar información educativa a los padres, pero no es obligatorio. FERPA no obliga a proporcionar esta información. Más bien, le da al colegio o universidad discreción para hacerlo. Si el colegio o universidad decide no revelar información, es por política o discreción institucional, no por FERPA.

PROCESO DE QUEJA

En la educación postsecundaria, un estudiante puede presentar una queja si cree que la escuela infringió FERPA. Se recomienda que los padres ayuden y apoyen al estudiante en el proceso. El estudiante debe incluir la fecha de la solicitud de sus registros, la naturaleza específica de la información solicitada, el nombre y cargo del funcionario escolar a quien se le hizo la solicitud, y una copia de cualquier respuesta.

Para obtener más información, consulte:
www.ed.gov/policy/gen/guid/fpc/index.html

REVELACIÓN DE REGISTROS MÉDICOS

Los registros médicos que involucran tratamiento están protegidos bajo la Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Los registros que no implican “tratamiento”, como registros de adaptaciones para discapacitados o verificaciones de vacunas, están sujetos a FERPA y sus restricciones generales, y no a HIPAA.

Para obtener más información sobre la privacidad de salud, consulte
www.hhs.gov/hipaa

Se recomienda que los padres tengan una conversación abierta y honesta con su hijo o hija sobre las expectativas a la hora de compartir información como las calificaciones. El hecho de que FERPA no permita que las universidades compartan esta información no significa que las familias no puedan inculcar esta expectativa y pedir a los jóvenes que firmen un formulario que otorgue permiso para que la universidad comparta.

ESTABLECER EXPECTATIVAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD, LOS JÓVENES Y LA FAMILIA

Se recomienda que los padres tengan una conversación abierta y honesta con su hijo o hija sobre las expectativas a la hora de compartir información como las calificaciones. El hecho de que FERPA no permita que las universidades compartan esta información no significa que las familias no puedan inculcar esta expectativa y pedir a los jóvenes que firmen un formulario que otorgue permiso para que la universidad comparta.

La mayoría de los padres quiere saber si sus jóvenes están reprobando o corren el riesgo de abandonar la escuela. Los padres de jóvenes con discapacidades, debido a su potencial vulnerabilidad frecuentemente relacionada con necesidades de salud mental o discapacidades intelectuales o físicas, tal vez quieran conocer detalles adicionales sobre la vida de sus jóvenes. Esto puede parecer intrusivo para el profesor universitario que no está familiarizado con la discapacidad del joven o con las adaptaciones fundamentales. Es importante que los padres:

- 1) definan el tipo de información que será útil informar;
- 2) hablen de esto con personas de confianza en la vida del joven en la institución postsecundaria, e
- 3) incluyan a los jóvenes en estas conversaciones.

FERPA no evita que un asistente residente, tutor, asesor de servicios para discapacitados, funcionario de un colegio o universidad u otras personas que noten comportamientos inusuales, como arrebatos, confusión o retraimiento,

expresen sus inquietudes a los demás, pero es posible que sea necesario alentarlos a hacerlo de manera oportuna y adecuada. Los padres pueden incluir a su hijo o hija en las conversaciones sobre inquietudes relacionadas con la discapacidad. Esto puede ayudar al joven a asumir la responsabilidad de sus necesidades y puede aumentar el nivel de comodidad de aquellos en la comunidad universitaria para brindar apoyo adicional o natural y para informar sobre problemas potenciales.

Los estudiantes con discapacidades pueden representar un desafío único para las instituciones postsecundarias y los requisitos de FERPA. Las familias brindan muchos apoyos directos e indirectos vitales que contribuyen al éxito de los jóvenes en la universidad. Los jóvenes con discapacidades se benefician de la participación familiar y las instituciones postsecundarias deberían fomentarla y apoyarla. El propósito de FERPA no es poner barreras innecesarias a la participación de los padres. Establecer comunicación entre la universidad, los jóvenes y las familias puede ayudar a apoyar a los adultos jóvenes con discapacidades y su éxito académico.

RECURSOS

Video del Departamento de Educación de EE. UU.: Student Privacy 101: FERPA for Parents and Students (Privacidad de los estudiantes 101: la FERPA para padres y estudiantes)
www.youtube.com/watch?v=nhlDkS8hvMU

The Family Educational Rights and Privacy Act: Guidance for Parents (La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia: Orientación para padres)
www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/parents.html

Addressing Emergencies on Campus (Atender emergencias en el campus)
rems.ed.gov/docs/ED_AddressEmergenciesOnCampus.pdf

Revelación de información de registros educativos a padres de estudiantes que asisten a instituciones postsecundarias
familypolicy.ed.gov/

PACER CENTER

CHAMPIONS FOR CHILDREN WITH DISABILITIES®

PACER's National Parent Center on Transition and Employment es socio de Think College. Trabajamos juntos para desarrollar materiales que ayuden a las familias y a otras personas a comprender mejor las oportunidades en la educación posterior a la preparatoria para estudiantes con discapacidad intelectual. Este informe fue creado por el PACER's National Parent Center on Transition and Employment y se basa en una revisión de documentos de orientación existentes y discusiones con expertos en el campo. NOTA: La tutela es otro aspecto que se debe considerar cuando se habla de la FERPA; sin embargo, no ha habido una opinión legal definitiva sobre las ramificaciones de la tutela en los requisitos de la FERPA. Como resultado, esta publicación no aborda cuestiones de tutela.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Barb Ziemke

Codirectora, PACER's National Parent Center on Transition and Employment
952-838-9000

bziemke@pacer.org

www.pacer.org/transition/

Todos los derechos reservados

INSIGHT, ejemplar n.º 31, 2017

INSIGHT es una publicación de Think College, un proyecto del Institute for Community Inclusion de la University of Massachusetts Boston, financiado por una subvención de la Oficina de Educación Postsecundaria (Subvención n.º P407B100002).

Las opiniones contenidas en este documento son las del beneficiario y no reflejan necesariamente las del financiador.

Citación recomendada para este informe: PACER's National Parent Center on Transition and Employment (2017). *Comunicación con la universidad de su estudiante según la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA)* Think College Insight Brief, ejemplar n.º 31 Boston, MA: University of Massachusetts Boston, Institute for Community Inclusion.



UMass
Boston

